

1500640-23.2020.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... decorrência de delito assemelhado ao tráfico de drogas, em outra ocasião, por delito assemelhado à receptação, e outra por delito assemelhado ao roubo a um estabelecimento comercial; em sua maioridade, foi detido por tráfico de drogas. Por fim, narrou não ter feito uso da arma de fogo (fls. 11).

Em juízo modificou seu relato. Disse que não confessou os fatos na delegacia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500640-23.2020.8.26.0617 - Controle nº 2020/000394

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Réu:

VICTOR AUGUSTO MARINI DE MELO

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

VICTOR AUGUSTO MARINI DE MELO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, porque, no dia 11 de maio de 2020, por volta das 19h00min, na Rua Doutor Adhemar Figueiredo Lira nº 33, no Jardim Ismênia, nesta cidade e Comarca, teria sido surpreendido por policiais militares possuindo um revólver marca Taurus, com numeração parcialmente suprimida, do calibre nominal .32", apreendido a fls. 09/10, devidamente municiado com duas cápsulas do mesmo calibre.

Recebida a denúncia (fls. 244), o réu foi citado (fls. 269) e apresentou resposta à acusação (fls. 273/275).

Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o acusado foi interrogado.

O Ministério Público, em debates orais, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, sem qualquer benefício na aplicação da pena, ante maus antecedentes e reincidência do acusado.

A Defesa, a seu turno, pleiteou a absolvição do réu por falta de provas. Requereu, em caso de condenação, desclassificação para o artigo 12, da Lei de Armas. Pediu pena-base no mínimo, reconhecimento da atenuante da confissão, penas substitutivas, regime menos gravoso e recurso em liberdade.

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva restou provada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de fls. 04/06, auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo pericial de fls. 94/96, que comprovou a eficácia da arma para a realização de disparos, laudo complementar da arma de fogo, de fls. 232/234, que atestou que "quando da chegada da peça (Laudo 185.983-20), a numeração de série estava parcialmente suprimida", bem como a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria mostrou-se indubitosa em relação ao réu.

Interrogado na fase policial, Victor mencionou que na data dos fatos foi abordado por policiais militares e eles encontraram em seu poder cerca de R\$1.100,00 (hum mil e cem reais), em dinheiro. Esclareceu o interrogando que R\$600,00 (seiscentos reais) tinha recebido como auxílio do Governo Federal; a quantia restante era proveniente da venda de drogas, no mesmo local onde fora abordado. O interrogando alegou não vender drogas, mas é responsável pela recolha e a guarda do dinheiro do comércio ilícito. Já chegou a vender drogas anteriormente, mas atualmente apenas gerencia o dinheiro. O interrogando esclareceu que a arma de fogo encontrada em sua residência teria sido adquirida de um indivíduo, de nome Rafael, pessoa que apenas mora em seu bairro, porém, não é seu amigo; pagou pelo armamento a quantia de R\$1.700,00 (hum mil e setecentos reais) e a adquiriu para sua própria segurança. O interrogando franqueou a entrada dos policiais militares em sua residência. Mencionou o interrogando já ter sido preso e processado, em sua menoridade, quatro vezes em decorrência de delito assemelhado ao tráfico de drogas, em outra ocasião, por delito assemelhado à receptação, e outra por delito assemelhado ao roubo a um estabelecimento comercial; em sua maioridade, foi detido por tráfico de drogas. Por fim, narrou não ter feito uso da arma de fogo (fls. 11).

Em juízo modificou seu relato. Disse que não confessou os fatos na delegacia, que falou para o delegado que falaria somente em juízo, que o dinheiro que tinha era do auxílio emergencial e que não permitiu o ingresso dos policiais em sua residência, sendo que nada de ilícito lá possuía. Mencionou que já tinha sido abordado anteriormente pelos mesmos policiais e nas ocasiões anteriores foi liberado. Disse, por fim, que estava com um amigo no momento da abordagem.

A versão judicial do réu não encontra o mínimo amparo na prova dos autos.

Com efeito, os policiais militares Paulo e Marcos Vinícius, ouvidos nas duas fases do procedimento, narraram estar em patrulhamento rotineiro pela região leste da cidade, especificamente pelo bairro Jardim Ismênia, quando, ao passarem na Rua Baependi, local amplamente conhecido no meio policial como ponto de venda de drogas, em frente ao numeral 242, visualizaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou certo nervosismo e passou a agir de maneira suspeita, o que motivou a abordagem. Em revista pessoal, os policiais localizaram nos bolsos da calça do indivíduo, identificado como o ora acusado Victor, a quantia de R\$1.278,00 (hum mil duzentos e setenta e oito reais) em dinheiro trocado, bem como o celular de marca Motorola, modelo XT 2025-1. Indagado, o acusado confessou que o dinheiro era proveniente do tráfico de drogas, e que sua função no local era de gerente do ponto de venda. Os policiais indagaram ao acusado se ele possuía outros objetos ilícitos, tendo ele informado que possuía em sua residência uma arma de fogo. Em diligências à Rua Doutor Adhemar Figueiredo Lira, número 33, no Jardim Ismênia, com autorização do próprio acusado, os policiais realizaram buscas e, no quarto do acusado, mais precisamente em sua cama, embaixo do colchão, encontraram um revólver calibre .32", da marca Taurus, inoxidado, sem numeração aparente, municiado com duas munições intactas. Alegou o acusado utilizar o armamento para sua própria segurança (fls. 07/08).

A prova é segura para a condenação do acusado. Além dos depoimentos coesos e seguros dos policiais militares, que confirmaram a apreensão de arma de fogo na residência do réu, ele mesmo confirmou na fase policial que havia adquirido a arma para sua segurança, arma esta que tinha sua numeração parcialmente suprimida. Não há o mínimo indício de que os policiais mentiram com o intuito de incriminar injustamente o réu, pois também o Delegado de Polícia colheu sua confissão e o réu

mencionou sobre a posse da arma e a autorização concedida aos policiais para ingresso em sua residência.

Além disso, o réu sequer identificou ou arrolou como testemunha o tal indivíduo que estava em sua companhia.

Ressalte-se que a arma, conforme se denota do laudo pericial complementar constante dos autos (fls. 232/234), tinha sua numeração parcialmente suprimida, o que caracteriza o delito do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03. A letra da lei é clara quando menciona que incide nas mesmas penas do artigo 16, caput, da Lei 10.826/02, quem possuir, portar, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Desta feita, não há que se falar em desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 12, da Lei 10.826/03.

Sobre o tema, destaca-se: "(...)1. O simples fato de portar arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida caracteriza a conduta descrita no art.

16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva. (...) "

(STJ, HC 174.361/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03.02.11, DJ 28.03.11);

"(...) 1. Apesar de o "caput" do art. 16 da Lei n.º 10.826/03 referir-se a armas de fogo, munições ou acessórios de uso proibido ou restrito, o parágrafo único, ao incriminar a conduta de portar arma de fogo modificada, refere-se a qualquer arma, sendo irrelevante o fato de ela ser de uso permitido, proibido ou restrito (...) " (STJ, 5ª Turma, REsp 918.867/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.09.10, DJ 18.10.11).

E ainda:

"(...) Apelação - Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida - Materialidade e autoria demonstradas - Desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 14, da Lei de Armas - Inadmissibilidade - Laudo pericial que atestou tratar-se de revólver com numeração raspada - Irrelevante o fato de ser arma de uso permitido ou restrito - Conduta que se amolda na tipificação prevista no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/03 - Condenação mantida - Penas e regime bem dosados - Recurso improvido." (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0049178-84.2010.8.26.0577, Rel. Des. Salles Abreu, j. 07.02.2012)

Devidamente comprovada a culpa do acusado, passo a analisar a pena a ser imposta.

O réu é reincidente, conforme se verifica de sua folha de antecedentes (fls. 197/198), o que será oportunamente considerado, bem como portador de má conduta social. Na menoridade cumpriu diversas medidas sócio-educativas decorrentes de atos infracionais, conforme se depreende de fls. 294/296.

Inicialmente, considerando sua má conduta social, com fulcro no artigo 59, do Código Penal, fixo sua pena em 1/3 acima do mínimo legal em 04 anos de reclusão e 13 dias-multa, no piso.

Deixo de considerar a confissão policiais, eis que em juízo o réu retratou-se.

Assim, elevo a sua reprimenda em mais 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa, no piso.

Torno a pena acima definitiva, à míngua de outros elementos modificadores.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu VICTOR AUGUSTO MARINI DE MELO ao cumprimento da pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento 15 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.

O réu não faz jus a qualquer benefício pelo tempo de pena imposta, bem como por sua má conduta social e reincidência.

Pelos mesmos motivos, que revelam recalcitrância criminosa, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, conforme artigo 33, parágrafo 3.º, do Código Penal, pois é afeto à vida criminosa, que põe em risco a ordem pública.

Não poderá apelar em liberdade pelos mesmos motivos que ensejaram a fixação de regime mais gravoso para cumprimento da pena, já que é indivíduo afeto ao mundo do crime, e que põe em risco a ordem pública. Expeça-se mandado de prisão.

Após o trânsito em julgado, proceda a Serventia as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da

Constituição Federal.

Declaro a perda da arma apreendida com fulcro no artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal.

Sentença registrada eletronicamente.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São José dos Campos, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA